

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
מיכאל מרדכי ביטון
מתן כהנא
יוראי להב הרצנו
גלעד קריב
טטיאנה מזרסקי
בנימין גנץ
אלון שוסטר
אורית פרקש הכהן
דן אילוז
שרן מרים השכל

4880/25/פ

הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון – שירות מילואים אזרחי לבוגרי שירות לאומי ושירות אזרחי בעיתות חירום), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 20 1. בחוק שירות אזרחי, התשע"ז–2017¹, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא :

"(יב) (1) ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי השר, באישור הממשלה, בנסיבות חירום ולאחר ששוכנע שביטחון המדינה מחייב זאת, לקרוא, בצו, למתנדב שסיים את תקופת שירותו ושלא עברו עשר שנים מיום שסיים את שירותו, לשירות אזרחי בגוף המפעיל בו שירת כל זמן שהצו עומד בתוקפו.

(2) צו לפי פסקה (1) יובא על ידי השר, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות מעת שניתן, לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שרשאית לאשרו, בשינויים או בלי שינויים, לא לאשרו, או להביאו בפני הכנסת; תוקפו של צו כאמור יפקע כעבור 7 ימים מיום שניתן, אם לא אושר בידי הוועדה או בידי הכנסת, קודם לכן.

¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

(3) תוקפו של צו כאמור בפסקה (1) יפקע במועד שבו יפקע תוקפה של ההחלטה על שעת חירום או במועד ביטולה; השר רשאי להורות על ביטול הצו במועד מוקדם יותר אם חדלו להתקיים הנסיבות שבשלן ניתן האישור.

(4) לעניין שירות של מתנדב לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 9, בשינויים המחויבים.

(5) לעניין סעיף זה, ייקרא בצו רק מתנדב ששירת בשירות אזרחי-ביטחוני, לפי סעיף 4 לחוק שירות לאומי-אזרחי, או באחד מהתחומים הבאים: ביטחון הפנים, הגנת העורף, בטיחות בדרכים ובטיחות הציבור.

דבר הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפה משולבת מרצועת עזה שכללה ירי טילים, ממרחב עוטף עזה ועד גוש דן וכן חדירת מחבלים ליישובי עוטף עזה ושדרות. בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית החליטה ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד הממשלה. כמו כן, צה"ל הכריז על מצב כוננות מלחמה, שר הביטחון הכריז על מצב מיוחד בעורף ובמדינה כולה וכן הוחלט על גיוס מילואים נרחב בנסיבות חירום, לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008. משרתי המילואים הפעילים נושאים בנטל ביטחוני חשוב עבור מדינת ישראל, במיוחד לאור העובדה שכבר מספר שנים אנו נמצאים תחת איום ביטחוני מתמיד וכעת ביתר שאת במלחמת חרבות ברזל, שבמסגרתו חיילי מילואים רבים נפקדים מבתיהם מעסקיהם וממשפחותיהם במשך שבועות רבים.

במציאות כיום, ברגע שחל מצב חירום, שר הביטחון רשאי להורות על זימון משרתי מילואים בצו. הנטל על משרתי המילואים הוא גדול, ישנם משרתי מילואים שנקראים לחודשים רבים של שירות. החל מהשביעי לאוקטובר, ובעתות חירום שונות במדינה, ישנם אזרחים רבים אשר מעוניינים לתרום מזמנם ומניסיונם למטרה המשותפת.

מטרת הצעת החוק להקל ולפתוח אופציה לחלוקת נטל על המשק ועל משרתי המילואים, על ידי פתיחת אפשרות של קומה נוספת של משרתי או מתנדבי מילואים. כך, מוצע לאפשר גיוס לכל מי ששירת שירות לאומי ואזרחי בארגונים שהמדינה מכירה בהם כארגוני ביטחון והצלה (כולל שיטור, שב"כ, מוסד, בתי חולים, משטרה, שב"ס, מד"א, כבאות והצלה), וכן בתחומים כגון ביטחון הפנים וביטחון הציבור. במצב זה, תהיה אפשרות לשר הממונה מטעם חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017, בעתות חירום, לקרוא לאוכלוסיית יעד גדולה ומשמעותית למילואים בארגון שבו עשו שירות לאומי או אזרחי, שקשור לארגוני כוחות הביטחון וההצלה, מתוך ידע והבנה כי קבוצה זו כבר עסקה בתחומים רלוונטיים וספציפיים בעבר, או היה בארגון ספציפי שנה או שנתיים, ועבר שם הכשרה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)